Demandeur Adjointe au maire déléguée à l'urbanisme	Collectivité Commune de 15 000 habitants
Question reçue Mardi 6 octobre 2026, 17 h 40	Réponse envoyée Mercredi 7 octobre 2026, 11 h 05
Experte désignée Urbanisme et projets d'aménagement, 20 ans de terrain	Pièces étudiées Récépissé de dépôt, plans et notice du projet, règlement de la zone UB, délibération prescrivant la révision du PLU, compte rendu du débat sur le PADD, pétition

Permis de construire contesté par les riverains, PLU en révision : peut-on refuser ?

Votre question :

Un promoteur a déposé le 3 août 2026 un permis de construire pour un immeuble de 32 logements (rez-de-chaussée plus trois étages) sur une ancienne friche de garage, en zone UB. Selon le service instructeur, le projet respecte le règlement actuel du PLU. Une pétition de 412 riverains demande au maire de refuser le permis, en invoquant la hauteur, le stationnement et la circulation. Le PLU est en révision : le débat sur le PADD a eu lieu en juin 2026 et le futur règlement doit limiter les hauteurs à deux étages dans ce secteur. Le maire souhaite refuser. Peut-il le faire, quelles sont les options et quels risques prend la commune ?

En bref

1. La pétition ne peut pas, à elle seule, justifier un refus. Un permis s'apprécie au regard des règles d'urbanisme applicables, pas de l'opinion des riverains.
2. Le futur PLU n'est pas encore opposable : il ne peut pas fonder un refus. En revanche, le débat sur le PADD ayant eu lieu, la commune peut opposer un sursis à statuer si le projet compromet ou rend plus onéreuse l'exécution du futur plan.
3. Attention au calendrier : sauf majoration du délai notifiée dans le premier mois, une décision doit être notifiée au promoteur avant le 3 novembre 2026. À défaut, le permis est accordé tacitement.
4. Notre recommandation : proposer d'abord au promoteur un projet ajusté ; à défaut, opposer un sursis à statuer précisément motivé.
5. À écarter : un refus fondé sur la pétition ou sur des motifs généraux. Il serait très probablement annulé et pourrait engager la responsabilité financière de la commune.

1. Ce que dit le droit

Le principe : un permis conforme doit être accordé

Le permis de construire est délivré lorsque le projet respecte les règles relatives à l'utilisation des sols applicables à la date de la décision (art. L. 421-6 du code de l'urbanisme).

Les arguments des riverains ne comptent que s'ils correspondent à une règle : hauteur, stationnement, conditions d'accès, ou atteinte à la sécurité publique (règlement de zone ; art. R. 111-2 du code de l'urbanisme). Les difficultés de circulation ne justifient un refus que si l'accès au terrain présente un risque réel pour la sécurité, ce qu'il faut démontrer précisément.

Le délai d'instruction et le permis tacite

Pour un permis de construire autre qu'une maison individuelle, le délai d'instruction de droit commun est de trois mois (art. R. 423-23). Sans décision notifiée à l'échéance, le permis est réputé accordé (art. R. 424-1). Ce délai peut être majoré, notamment en cas de consultation de l'architecte des Bâtiments de France, à condition que la majoration ait été notifiée au pétitionnaire dans le premier mois.

Le sursis à statuer pendant la révision du PLU

Dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du PADD, l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan (art. L. 153-11 et L. 424-1). Le sursis dure au plus deux ans. À son expiration, le pétitionnaire peut confirmer sa demande ; une décision doit alors intervenir dans les deux mois. La décision doit indiquer l'intégralité de ses motifs (art. L. 424-3).

Le juge vérifie deux choses : que le futur plan est suffisamment avancé pour être connu, et que le projet le compromet réellement. Une motivation générale, du type « le projet est contraire aux orientations du futur PLU », ne suffit pas.

2. Analyse de votre situation

Les conditions du sursis semblent réunies

Débat sur le PADD. Il s'est tenu en juin 2026. Vérifiez que le PADD, ou les orientations d'aménagement en préparation, mentionne explicitement la maîtrise des hauteurs ou de la densité dans ce secteur. C'est le point d'appui de toute la motivation.

Atteinte au futur plan. Un immeuble à trois étages là où le futur règlement en limitera le nombre à deux, sur une parcelle d'environ 2 400 m² au cœur d'un tissu pavillonnaire, peut être regardé comme compromettant l'exécution du plan. Il faut l'objectiver : écart de hauteur en mètres, emprise au sol, nombre de logements au regard de la densité visée.

Trois points de vigilance

Logement social. Si la commune est soumise à l'obligation de 25 % de logements sociaux et déficitaire, et si le projet en comporte, le préfet examinera le sursis de près. Vérifiez la situation de la commune et le programme du projet.

Impartialité des signataires. Un élu qui a un intérêt personnel au projet ne peut pas signer l'arrêté : le conseil municipal désigne alors un autre de ses membres (art. L. 422-7). Par prudence, un élu qui a signé la pétition ou pris publiquement position ne devrait ni signer la décision ni participer à son instruction.

Exhaustivité des motifs. Tous les motifs doivent figurer dans l'arrêté. En cas de contentieux, il ne sera pas possible d'en ajouter de nouveaux pour justifier la décision.

3. Vos options

Option	Avantages	Risques	Notre avis
A. Négocier un projet ajusté (deux étages, stationnement renforcé), par modification ou nouveau dépôt	Solution durable, apaisement avec les riverains, cohérence avec le futur PLU	Dépend de la volonté du promoteur ; le délai court pendant la discussion	Recommandée en premier
B. Sursis à statuer motivé	Préserve l'objectif du futur PLU ; décision défendable si la motivation est précise	Recours du promoteur ; si le sursis est annulé, possible demande d'indemnisation	Défendable ici, à défaut d'accord
C. Accorder le permis, avec prescriptions si nécessaire	Sécurité juridique pour la commune	Recours des riverains dans les deux mois suivant l'affichage (art. R. 600-2) ; coût politique	Si le PADD est trop général
D. Refuser le permis	Réponse immédiate à la pétition	Annulation très probable (projet conforme), injonction de délivrer le permis, indemnisation possible	À écarter

4. Calendrier proposé

Échéance	Action
Avant le 16 octobre	Réunion maire, DGS et service instructeur : confirmer la date limite exacte, vérifier le contenu du PADD et la situation au regard du logement social, choisir l'option.
Semaine du 19 octobre	Rencontre avec le promoteur pour présenter les orientations du futur PLU et proposer un projet ajusté (option A).
Au plus tard le 23 octobre	À défaut d'accord : projet d'arrêté de sursis rédigé et relu (option B).
Avant le 3 novembre	Notification au promoteur avec preuve de la date de réception (lettre recommandée avec accusé de réception ou voie électronique). C'est la date de notification qui compte, pas celle de signature.
Ensuite	Affichage en mairie, transmission au contrôle de légalité, information des riverains.

5. Trame de motivation de l'arrêté de sursis

À adapter avec votre service instructeur. Les éléments entre crochets sont à compléter.

> Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 153-11 et L. 424-1 ;
>
> Vu la délibération du conseil municipal du [date] prescrivant la révision du plan local d'urbanisme ;
>
> Vu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables tenu en séance du conseil municipal du [date] ;
>
> Considérant que ce projet d'aménagement fixe l'orientation de [préserver la forme urbaine des quartiers pavillonnaires en limitant la hauteur des constructions] ;

> Considérant que le projet, d'une hauteur de [x] mètres sur trois étages et comportant 32 logements sur une parcelle de [x] m², excède de [x] mètres la hauteur envisagée par le futur règlement pour ce secteur et porterait la densité à [x] logements par hectare contre [x] dans le tissu environnant ;
>
> Considérant que le projet est ainsi de nature à compromettre l'exécution du futur plan ;
>
> Arrête : il est sursis à statuer sur la demande de permis de construire n° [référence] pour une durée de [durée, au plus deux ans].
>
> [Mention des voies et délais de recours.]

6. Ce que vous pouvez dire aux riverains

Quelques éléments de langage neutres, qui n'engagent pas la commune sur l'issue de la décision :

> « La commune instruit ce permis dans le strict respect du droit. Une pétition ne peut pas, à elle seule, justifier un refus. »
>
> « Le PLU est en cours de révision. Les orientations débattues en conseil municipal sur la forme des quartiers sont prises en compte dans l'examen du dossier. »
>
> « La décision sera affichée en mairie et sur le terrain. Chacun pourra alors en prendre connaissance. »

Évitez d'annoncer publiquement un refus avant la décision : cela fragiliserait la commune en cas de contentieux.

7. À vérifier avec vos services

☐ Date de dépôt, complétude du dossier et absence de majoration du délai notifiée dans le premier mois.

☐ Rédaction exacte du PADD sur les hauteurs et la densité, et état d'avancement du futur zonage.

☐ Situation de la commune au regard du logement social et programme du projet.

☐ Périmètre de protection des monuments historiques éventuel (avis de l'architecte des Bâtiments de France).

☐ Avis des gestionnaires de voirie et de réseaux sur l'accès et le stationnement.

☐ Élus susceptibles d'être intéressés au projet ou ayant pris position.

Quand faire appel à un avocat ? Si le promoteur annonce un recours, si un référé-suspension est engagé contre le sursis, ou en cas de demande d'indemnisation. Je peux vous aider à préparer le dossier à lui transmettre.

Votre experte urbanisme
Ingénieure territoriale principale, ancienne directrice d'un service instructeur des autorisations d'urbanisme
Réponse validée par un associé de Pope Consulting

Je reste votre interlocutrice pour ce dossier. Posez vos questions de suivi depuis votre espace.

Exemple de Conseil Expert construit à partir d'un cas type et anonymisé : les lieux, dates et chiffres sont fictifs. Les textes cités sont ceux en vigueur à la date de la réponse. Ce document éclaire une décision ; il ne remplace pas l'avis d'un avocat en cas de contentieux.